PROYECTO DE RESOLUCIÓN

# Comunicación modelo del BCRA: masificación del cheque electrónico (ECHEQ) y del pagaré electrónico

Obliga a los bancos a ofrecer el ECHEQ a todos los cuentacorrentistas por canales digitales, con costos no mayores que el cheque papel y depósito sin cargo, interoperable con todas las entidades y los mercados, y habilita el descuento y la custodia del pagaré electrónico en las mismas condiciones.

Propuesta 30: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

## VISTO

La Ley N° 24.452 de Cheques, el Decreto-Ley N° 5965/63, la Ley N° 27.444, las Comunicaciones «A» 6578, 6725 y 7832, y

## CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.444 admitió los cheques, las letras de cambio y los pagarés generados por medios electrónicos, y que esta Institución reglamentó el cheque electrónico (ECHEQ) por la Comunicación «A» 6578 y sus complementarias.

Que el cheque y el pagaré son los instrumentos de financiamiento más usados por las pequeñas y medianas empresas, y que su versión electrónica reduce costos, plazos y riesgos de fraude y permite su negociación en los mercados de capitales.

Que el uso de estos instrumentos todavía depende de que cada entidad los ofrezca en todos sus canales, a costos razonables y en forma interoperable con las demás entidades y con los mercados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

**A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:**

**Comunicación «A» […] – Ref.: Circular […]. Cheques y pagarés generados por medios electrónicos. Adecuaciones.**

**ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Oferta obligatoria del ECHEQ.** Disponer que las entidades financieras que ofrezcan cuentas corrientes habiliten a todos sus titulares, sin requisitos de saldo ni de antigüedad adicionales a los de la cuenta, la emisión, el endoso, la cesión, el depósito, la custodia, el aval y el descuento de cheques generados por medios electrónicos (ECHEQ) a través de sus canales de banca por internet y de banca móvil.

**ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Costos.** Establecer que las comisiones y cargos por la emisión, el endoso y la custodia de ECHEQ no podrán superar los que la entidad aplique a las mismas operaciones con cheques librados en soporte papel, y que la recepción y el depósito de ECHEQ no tendrán cargo para el beneficiario. Las entidades publicarán sus comisiones por operaciones con ECHEQ y pagarés electrónicos en el régimen de transparencia vigente.

**ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Interoperabilidad.** Disponer que el ECHEQ pueda endosarse o cederse a favor de cualquier titular de cuenta en cualquier entidad financiera, y depositarse para su custodia y negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin restricciones técnicas entre entidades.

**ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Acreditación.** Establecer que los ECHEQ depositados se acrediten en la cuenta del beneficiario el mismo día de su fecha de pago, en la medida en que el librador tenga fondos disponibles.

**ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Pagaré electrónico.** Disponer que las entidades financieras admitan para su descuento, y como garantía de operaciones de crédito, los pagarés generados por medios electrónicos conforme al inciso g) del artículo 101 del Decreto-Ley N° 5965/63, registrados en las infraestructuras de registro y custodia que habilite esta Institución, en las mismas condiciones de canales y costos establecidas para el ECHEQ en los puntos 1 y 2. Esta Institución habilitará esas infraestructuras dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, asegurando su interoperabilidad con las que se utilicen para el ECHEQ y con los mercados autorizados.

**ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Información estadística.** Esta Institución publicará cada mes la cantidad y el monto de ECHEQ y de pagarés electrónicos emitidos, descontados y negociados en mercados, con apertura por tamaño de empresa y por provincia.

**ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Vigencia.** Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a los NOVENTA (90) días corridos de su difusión, salvo el punto 5, que se aplicará desde la habilitación de las infraestructuras allí previstas.

---

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app